

1007497-70.2021.8.26.0565  
Classe: Procedimento Comum Cível  
Assunto: Obrigações  
Magistrado: JOSÉ FRANCISCO MATOS  
Comarca: São Caetano do Sul  
Foro: Foro de São Caetano do Sul  
Vara: 4ª Vara Cível  
Data de Disponibilização: 16/11/2022  
...

Norberto Marsola do Carmo, qualificado nos autos, propôs demanda com pedidos cominatório e condenatório em face do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SP, também, qualificado nos autos, versando débitos de IPVA. Alega o autor, resumidamente, que: a) é músico e teve seu pedido de participação no projeto da Secretaria da Cultura de São Caetano do Sul, Edital 001 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de São Caetano do Sul  
Foro de São Caetano do Sul  
4ª Vara Cível  
Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, (11) 3489 - 2537 - Jardim São Caetano  
CEP: 09581-540 - São Caetano do Sul - SP  
Telefone: (11) 3489 -2511 - E-mail: saocaetano4cv@tjsp.jus.br

1007497-70.2021.8.26.0565 - lauda  
SENTENÇA

Processo nº:  
1007497-70.2021.8.26.0565  
Classe - Assunto  
Procedimento Comum Cível - Obrigações  
Requerente:  
Norberto Marsola do Carmo  
Requerido:  
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO

C O N C L U S ã O

Aos 07 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. JOSÉ FRANCISCO MATOS.  
Eu, Alessandra Frizon, Assistente Judiciário, digitei.

Vistos.

Norberto Marsola do Carmo, qualificado nos autos, propôs demanda com pedidos cominatório e condenatório em face do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SP, também, qualificado nos autos, versando débitos de IPVA. Alega o autor, resumidamente, que: a) é músico e teve seu pedido de participação no projeto da Secretaria da Cultura de São Caetano do Sul, Edital 001 - Todos pela Cultura 2, indeferido, em razão de débitos de IPVA lançados em seu nome; b) os débitos de IPVA referem-se à moto Suzuki, apreendida e leiloada pelo DETRAN/SP aos 23/01/2017, cujo material foi destinado a reciclagem, destruído e vendido por peso, conforme extratos do órgão de trânsito; c) na ocasião do leilão, a responsável esteve no DETRAN e preencheu documentos para a baixa definitiva/permanente; d) sua

patrona entrou em contato com a Secretaria da Fazenda e obteve a informação de que, embora tenha sido realizado o leilão no ano de 2017, não foi realizado nenhum comunicado à Secretaria da Fazenda para baixa definitiva e não incidência de impostos; e) foram feitas diligências infrutíferas junto ao Poupatempo e ao Detran/SP para solução do problema; f) a baixa do veículo deveria ter disso feita pelo Detran/SP.

Pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência para determinar ao Detran/SP a baixa permanente do veículo e comunicação à Secretaria da Fazenda, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária, e, ao final, a procedência do pedido para tornar definitiva a tutela e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, estimados em R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

A petição inicial veio instruída com procuração (pág. 9) e documentos (págs. 10/32).

A decisão de pág. 36 deferiu a tutela provisória de urgência.

O pedido de expedição de ofício à Secretaria de Cultura do Município de São Caetano do Sul (pág. 47) foi indeferido à pág. 49.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – DETRAN/SP – foi citado (pág. 65) e apresentou contestação (págs. 66/73), postulando decreto de improcedência ao pedido inicial. Alegou, em suma, que: a) não houve comprovação junto aos órgãos competentes da alegada perda da posse do veículo em razão de apreensão administrativa; b) os débitos de IPVA incidentes sobre o veículo descrito na petição inicial foram lançados em nome do autor porque ele deixou de providenciar obrigação acessória indispensável à exclusão de sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA, nos termos da Lei nº 23.296/08 e do Decreto 40.846/96; c) a dispensa de pagamento do IPVA só ocorre após o cumprimento das formalidades legais aplicáveis, não existindo dispensa automática no ordenamento jurídico brasileiro; d) o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo quando da ocorrência do fato gerador, no caso, o autor; e) a ocorrência do fato gerador deu-se por culpa única e exclusiva do autor; f) o autor não comprovou a apreensão do veículo junto à Secretaria da Fazenda; g) não há falar-se em danos morais; h) não estão presentes os requisitos para sua responsabilização civil.

O autor apresentou réplica à contestação às págs. 77/78.

Sucinto, o relatório.

Decido.

As circunstâncias da causa evidenciam a desnecessidade de produção de outras provas, comportando perfeitamente o julgamento antecipado da lide, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, conforme exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O pedido da ação ajuizada por Norberto Marsola do Carmo em face do Departamento Estadual de Trânsito – Detran/SP é parcialmente procedente.

Nos termos do art. 11 da Lei Estadual nº 13.296/2008, a perda da posse ou da propriedade de veículo é tratada como hipótese de “dispensa de pagamento” do IPVA, a saber:

Art. 11 – O Poder Público dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.

E, nesse pisar, dispõe o Decreto Estadual nº 40.846/96 que “fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de veículos Automotores – IPVA – quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse (Lei nº 6.606/89, artigo 11)”.

Na hipótese vertente, o autor comprovou que o veículo de placa ECP-2624 foi leiloado pelo Detran – material destinado a reciclagem – destruído e vendido por peso – pátio Sul Detran – leilão realizado em 23/01/2017 (cfr. pág. 10), de sorte que a exigência do pagamento do IPVA dos exercícios posteriores a tais fatos (2018, 2019, 2020 e 2021) não se revela lícita, devendo ser declarada a inexigibilidade dos débitos.

Tendo sido o leilão realizado pelo réu, mister o reconhecimento de que houve falha na prestação do serviço pela Administração Pública quanto à regularização cadastral do veículo leiloado, com a baixa registrada em seu assentamento público.

O procedimento de baixa do registro está regulamentado na Resolução nº 11/1998 do Contran:

Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

(...)

IV – vendidos ou leiloados como sucata.

a. por órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. (acrescentado pela Resolução nº 179/05)

(...)

§ 5º. No caso do inciso IV, alínea a, o órgão ou entidade de trânsito responsável pelo leilão solicitará ao órgão executivo estadual de trânsito de seu registro, a baixa do veículo, tomando as seguintes providências:

I. recolher, sempre que possível, os documentos do veículo;

II. inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas;

III. comunicar as providências tomadas ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que providenciará a baixa do registro.

Tendo o autor perdido compulsoriamente o domínio útil e a posse do bem objeto da incidência tributária, não se pode considerar consumada a hipótese de incidência tributária à cobrança do IPVA. Com a apreensão, a hipótese de incidência não mais se configurou. Houve a privação do direito de propriedade e, conseqüentemente, de rigor a declaração de dispensa do pagamento do IPVA.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO – IPVA – Ação declaratória de inexigibilidade do tributo, com pedido de repetição de indébito e pagamento de indenização por danos morais – Veículos arrematados em leilão como sucata – Parcial procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Descaracterização do domínio ou posse do veículo – Hipótese de dispensa do pagamento do tributo – Artigo 14, § 2º da Lei nº 13.296/08 – Ausência de comunicação ao órgão de trânsito que não pode gerar responsabilidade pelo pagamento do tributo – Precedentes – Indenização por danos morais descabida na hipótese – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1022270-12.2018.8.26.0053; Relatora: Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020)

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por dano moral, procede parcialmente o pleito autoral. O dano moral é o abalo psicológico que sofre a pessoa, em razão de dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fogem à normalidade da vida cotidiana, interferindo em seu bem-estar.

Na hipótese vertente, a situação ultrapassou o mero dissabor, causando opróbrio moral indenizável, eis que o autor, que se qualifica como músico profissional, perdeu a oportunidade de participar de evento patrocinado pela Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul em razão dos débitos de IPVA indevidamente lançados em seu nome.

Os fatos extrapolaram mero aborrecimento cotidiano e ensejam a indenização por danos morais.

A indenização deve ser estabelecida em atenção ao dano e à situação do lesado, que deverá ser restituído à situação em que estaria se não tivesse ocorrido a ação do lesante. Assim, a indenização deverá se basear na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável.

Dessa forma, na fixação do valor indenizatório por dano moral, há de se levar em conta não só o seu caráter reparatório, mas também o seu poder de inibição.

Portanto, suportável deve ser, mas, suficientemente pesado a ponto de o ofensor senti-lo em suas finanças, ou patrimônio, com força de inibi-lo a futuras reincidências.

Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a condição das partes, atentando-se, ainda, para os critérios de razoabilidade sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência fixo o valor da compensação pecuniária em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O decreto de parcial procedência ao pedido do autor é medida de rigor.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação proposta por Norberto marsola do Carmo em face do Departamento Estadual de Trânsito - Detran/SP para confirmar a tutela provisória de pág. 36 e condenar o réu a pagar ao autor, a título de compensação por danos morais, o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, mais juros legais de 1% ao mês, desde a citação.

Sucumbente, o réu arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos à patrona da parte autora, que fixo, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor da condenação atualizada.

Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (Prov. CG nº 27/2016) e o cálculo de apuração do preparo recursal (Comunicado CG nº 916/2016 - Proc. 2015/65007 - DJE de 23.06.2016).

São Caetano do Sul, 16 de novembro de 2022.

JOSÉ FRANCISCO MATOS

- Juiz de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA